

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2999/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายสำราญ สุลีมาน หรือสุไรมารย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 28

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

จำเลยใช้ลูกกระเบิดขว้างพยายามฆ่าผู้เสียหาย แต่ลูกกระเบิดไม่ระเบิดเพราะ
ชนวนเสื่อมคุณภาพ เป็นกรณีที่ลูกกระเบิดไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำ
ผิดได้ และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผล
ได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,
๓๖๔,๓๖๕ (๒), ๘๐, ๘๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๔, ๗, ๕๕, ๗๒, ๗๘ และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐, ๒๘๘, ๓๖๕ (๒) พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗๘ ฐานบุกรุกจำคุก ๑ ปี ฐานมีลูกระเบิดขว่างจำคุก ๒ ปี ฐานพยายามฆ่าจำคุก ๑๒ ปีรวมจำคุก ๑๕ ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑๐ ปี วิชาชีพกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทะเลาะกับผู้เสียหายแล้วจำเลยถือมีดโกนบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย หลังจากนั้นประมาณ ๑๐ นาทีจำเลยกลับไปที่บ้านผู้เสียหายอีกและได้ขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายพนักงานสอบสวนสั่งระเบิดให้ผู้ชำนาญการพิเศษ กองพลาธิการ กรมตำรวจตรวจพิสูจน์แล้ว มีรายงานการตรวจพิสูจน์ว่า เป็นลูกระเบิดขว่าง ชนิดสังหารแบบอเมริกัน ทางราชการทหารและตำรวจเรียกว่า ลูกระเบิดขว่างชนิดสังหารแบบ ๘๘ บ.๖๗ แต่ลูกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะชนวนเสื่อมคุณภาพ ร้อยตำรวจเอกคดีผู้ตรวจพิสูจน์เบิกความว่า ลูกระเบิดของกลางนี้ จากการพิสูจน์ปรากฏว่าชนวนระเบิดใช้การไม่ได้ เพราะเสื่อมคุณภาพและได้ทดลองถอนชนวนจากลูกระเบิดของกลางออกแล้ว เอาชนวนไปทดลองปรากฏว่าชนวนเสื่อมคุณภาพ แสดงว่าลูกระเบิดของกลางไม่อาจที่จะเกิดระเบิดขึ้นได้เพราะเหตุชนวนเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นกรณีไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดได้ และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑

พิพากษาแก้เฉพาะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๑ จำคุก ๖ ปี ลดโทษให้หนึ่งใน

สามตามมาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายศิริ จามรมาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------